

N. R.G. 24336/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Giudice unico del Tribunale di Roma dott. Renato Castaldo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **24336/2017** e vertente tra:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio
dell'avv. PATTUMELLI DAMASO, elettivamente domiciliato in Via Flaminia, 334
00196 ROMA presso il difensore avv. PATTUMELLI DAMASO;

ATTORE

E

Controparte_1 , quale erede di *Persona_1* , con il patrocinio dell'avv.
VILLA DANIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CASSIODORO
1/A ROMA presso il difensore avv. VILLA DANIELE

Persona_1 , **deceduto** (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio
dell'avv. VILLA DANIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
TIBULLO, 10 00193 ROMA presso il difensore avv. VILLA DANIELE;

CONVENUTI

OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritte per l'udienza cartolare del
23/11/24

MOTIVI DELLA DECISIONE

La parte attrice ha esposto di essere erede nella misura di 1/3, quale sorella, di [...] *Per_2* deceduta in data 6/8/11 senza lasciare testamento, senza figli e coniugata con il convenuto *Persona_1* .

Ha esposto di non avere mai potuto godere dei beni immobili caduti in successione essendo gli stessi occupati dal convenuto in via esclusiva senza corresponsione di alcuna indennità.

Ha esposto che i beni caduti in successione non erano comodamente divisibili.

Ha concluso chiedendo:

A) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 582 c.c., il diritto della sig.ra *Parte_1* [...] alla devoluzione di un terzo dell'eredità della Sig.ra *Per_2* di *Pt_1* , deceduta a Roma il 06/08/2011, sul compendio immobiliare di cui al capitolo 8 della esposizione dei fatti del presente atto e sul compendio mobiliare di cui al capitolo 15 della esposizione dei fatti del presente atto;

B) conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra *Parte_1* allo scioglimento della comunione ereditaria del medesimo compendio immobiliare e, previa stima di quest'ultimo tramite l'opera di un esperto, attribuire al sig. *Per_1* [...] ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 720 c.c., la quota ereditata della sig.ra *Parte_1* , addebitandone contestualmente al sig. *Per_1* l'eccedenza in favore della sig.ra *Parte_1* , ovvero, in subordine, disporre la vendita del compendio immobiliare ereditato da entrambe le parti con conseguente ripartizione del ricavato agli eredi della de cuius, determinandone le quote come per legge e, sulla somma addebitata al sig. *Per_1* ovvero determinata in favore dell'attrice, condannare il sig. *Per_1* al pagamento a favore della sig.ra *Parte_1* della maggiorazione a titolo di regressi legali, rivalutazione monetaria e maggior danno, il tutto dal 06/08/2011, data del decesso della Sig.ra *Persona_2* , o dalla diversa data ritenuta equa e di giustizia, fino al soddisfo;

3) accertare e dichiarare, sempre e comunque, che il medesimo compendio immobiliare ereditato dalla sig.ra *Parte_1* è occupato ed utilizzato esclusivamente dal sig. *Persona_1* sin dal 06-08-2011, data del decesso della

Sig.ra *Persona_2* e, per l'effetto, ordinare all'intimato di presentare il rendiconto relativo alla gestione del compendio immobiliare de quo e condannare il medesimo al pagamento in favore dell'attrice dei frutti civili, in misura non inferiore all'indennità di occupazione dell'immobile, da determinarsi anche a mezzo di C.T.U., dalla data del decesso della de cuius, il tutto oltre interessi

4) condannare, sempre e comunque, il sig. *Persona_1* a restituire alla sig.ra *Parte_1* la quota parte ereditata da quest'ultima di tutti i beni mobili della de cuius indebitamente trattenuti senza titolo dal sig. *Persona_1* dal giorno della morte della sig.ra *Persona_2*, ovvero, nel caso di accertata illegittima alienazione dei predetti beni mobili, condannare l'intimato al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra *Parte_1*, che si quantificano in questa sede nella somma indicativa di € 25.000,00, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà nel corso del presente giudizio, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e maggior danno;

5) ordinare, sempre e comunque, al sig. *Persona_1* di astenersi da qualsiasi comportamento finalizzato a sottrarre alla sig.ra *Parte_1* i beni ereditari oggetto del presente giudizio.

La parte convenuta si è costituita ed ha eccepito in primo luogo, con riferimento agli immobili caduti in successione (un appartamento e due box), l'esistenza in suo favore del diritto di abitazione ex. 540 comma 2 c.c.

Ha sostenuto che in presenza del diritto di abitazione il coerede può chiedere solo lo scioglimento della comunione ereditaria ex art.1111 c.c. e la conseguente liquidazione della propria quota e neppure può riscuotere i frutti civili per un bene di cui il titolare poteva godere in via esclusiva.

Quanto ai beni mobili ha esposto di non essersi mai opposto in alcun modo alla loro divisione con la Sig.ra *Parte_1* in base alle rispettive quote

Ha concluso chiedendo:

1) dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria del compendio immobiliare indicato in premessa, dichiarando il signor *Persona_1* titolare della quota di 2/3

e la signora *Parte_1* titolare della quota di 1/3 della quota del 50% del suddetto compendio immobiliare, e attribuire per intero i medesimi immobili al Sig. *Persona_1* ai sensi dell'art. 720 c.c., addebitando l'eccedenza in favore della Sig.ra *Parte_1* ;

2) dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria del compendio mobiliare de quo e attribuire i medesimi beni mobili al Sig. *Persona_1* e alla Sig.ra *Parte_1* [...] in base alle rispettive quote;

3) Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto in diritto della richiesta di rivalutazione, interessi e maggior danno sulle somme dovute, di indennità di occupazione, di rendiconto, di risarcimento del danno ed in generale ogni altra domanda formulata in questa sede dalla signora *Parte_1* avverso il sig. *Persona_1* ;

Nel corso del procedimento è deceduto *Persona_1* e si è costituito in prosecuzione il figlio ed erede *Controparte_2* .

La domanda di scioglimento della comunione deve essere accolta.

Le parti hanno concordemente chiesto l'attribuzione del compendio alla parte convenuta. L'attribuzione costituisce la soluzione preferibile in caso di bene indivisibile, come è quello di causa, e quindi le conclusioni delle parti possono essere accolte.

L'attribuzione può essere effettuata secondo il valore stimato dal ctu nel corso del procedimento pari ad €. 328.000,00.

Il ctu ha risposto in modo convincente ai rilievi di parte attrice ed esposto, condivisibilmente, di avere applicato il criterio di stima per valori tipici regolarmente contemplato nella dottrina dell'Estimo. Il ctu ha esaminato, quale elemento confermativo dei valori stimati, dieci compravendite di beni di analoghe caratteristiche individuati nella medesima zona o in zone simili dal punto di vista urbano. Alcune di queste compravendite sono relative a beni ricadenti nel medesimo complesso immobiliare

In ragione di quanto premesso, considerato che la parte attrice è proprietaria di 1/6 del bene, alla stessa, a titolo di conguaglio, spetta l'importo di €. 39.666,66 al pagamento del quale la parte convenuta deve essere condannata.

Quanto agli accessori sul conguaglio, si osserva che secondo la Corte di Cassazione (sez. II , 08/04/2016 , n. 6931) in materia di divisione giudiziale, la somma dovuta dal dividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile a titolo di conguaglio in favore di quello non assegnatario ha natura di debito di valore, sicché, sorgendo all'atto dell'assegnazione del bene, va rivalutata, anche d'ufficio, al momento della decisione della causa di divisione, senza che, peraltro, da ciò derivi l'alterazione del petitum della controversia, poiché la rivalutazione incide esclusivamente sulla concreta quantificazione della quota in termini monetari (nel medesimo senso Corte appello Napoli , sez. IV , 17/05/2023 , n. 2239).

Detto adeguamento configura un adeguamento monetario del debito di valore, necessario affinché la sopravvenuta svalutazione non alteri i termini sostanziali della divisione.

Nel caso di specie, pertanto, saranno dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con decorrenza dal deposito della ctu (che attualizza il valore del bene) fino alla pubblicazione della sentenza.

Deve, invece, essere respinta la domanda di versamento di una indennità di occupazione a carico del convenuto per l'esclusivo e indebito godimento dell'intero bene.

Secondo la Corte di Cassazione (Sez. U, Sentenza n. 4847 del 27/02/2013) in ipotesi di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, cod. civ., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso

procedimento di imputazione previsto dall'art. 533 cod. civ., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del "de cuius".

Il diritto di abitazione comporta il godimento in via esclusiva della casa e dei mobili che la corredano cosicché non è ipotizzabile un concorrente godimento del coerede del coniuge.

Non vi è, dunque, un mancato godimento risarcibile o indennizzabile posto che il convenuto ha esercitato il proprio diritto di uso esclusivo del bene (nel medesimo senso Sez. 2 , Sentenza n. 2754 del 05/02/2018). La domanda di pagamento di un indennizzo è palesemente infondata perché in contrasto con pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione.

La parte attrice nel corso del procedimento, a seguito della costituzione in giudizio dell'erede del convenuto, ha formulato nei suoi confronti la medesima domanda di versamento di un corrispettivo per il mancato godimento.

Neanche questa domanda può essere accolta in quanto, fondandosi su presupposti diversi e cioè sull'autonoma occupazione in proprio da parte del successore, sarebbe stato onere della parte attrice specificare le condotte imputabili direttamente al successore. La parte attrice, avrebbe dovuto, altresì, provare di avere chiesto allo stesso il godimento parziale del bene e provare che il bene era interamente occupato dal successore che aveva rifiutato il pari e proporzionale godimento.

Presupposti, questi, contestati e non provati. In particolare, il successore ha dedotto che il bene sarebbe libero e inutilizzato e non è stata fornita prova contraria.

Quanto ai valori mobiliari intestati alla de cuius, in citazione la parte attrice ha dedotto che al momento del decesso la sorella era titolare di:

- a) 262 titoli azionari " *Org_1* del valore di euro 1.153,28;
- b) 275 titoli azionari "ENI" del valore di euro 4.409,76;
- c) 137 titoli azionari " *Org_2* del valore di euro 1.090,33;
- d) titoli obbligazionari *Org_3* 97/07/10" del valore di euro 23,718,29;
- e) euro 329.495,14 depositati presso la banca " *Org_4* *Org_5* di Roma;

f) euro 693.430,00 depositati presso la banca " *Org_6* s.p.a. di Roma;

g) euro 375,34 depositati presso la " *Organizzazione_7* di Roma.

Sull'esistenza e la quantificazione degli stessi non vi è stata alcuna contestazione, va, pertanto, dichiarato il diritto della parte attrice a percepire e riscuotere i titoli e i valori sopra indicati nella misura di 1/3

Quanto agli altri beni mobili (gioielli e mobili) la domanda di scioglimento della comunione non può essere accolta mancando una specifica e distinta indicazione dei beni che consenta di individuare gli stessi, procedere alla loro stima e attribuirli o venderli.

Le spese di lite vengono compensate per 2/3 per la natura del giudizio di divisione; il rigetto della domanda di pagamento della indennità di occupazione giustifica la condanna della parte attrice al pagamento del residuo.

Le spese di ctu vanno poste in pari misura a carico di entrambe le parti.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:

- 1) Dichiara lo scioglimento della comunione sui seguenti beni immobili:
Appartamento sito in Roma Via Tiburtina 650 piano secondo interno 5 scala A edificio B cat. A2, mq 120, vani 5,5, in N.C.E.U. Foglio 605, n°1228, sub. 11;
Autorimessa sita in Roma Via Tiburtina snc piano s1 interno 22, cat. C6, mq 18, in N.C.E.U. Foglio 605, n°10, sub. 22
Autorimessa sita in Roma Via Tiburtina snc piano s1 interno 22, cat. C6, mq 18, in N.C.E.U. Foglio 605, n°10, sub. 23.
- 2) Attribuisce la proprietà di detti beni a *Persona_1*.
- 3) Condanna *Persona_1* al pagamento in favore della parte attrice della somma di €. 39.666,66 a titolo di conguaglio oltre interessi legali sugli importi rivalutati con cadenza annuale secondo gli indici *Org_* con decorrenza dal

deposito della ctu fino alla pubblicazione della sentenza; successivamente competono i soli interessi legali.

- 4) Dichiarare il diritto della parte attrice a riscuotere l'importo pari ad 1/3 delle somme e dei titoli indicati in motivazione nell'elencazione da a) a g).
- 5) Respinge nel resto la domanda di parte attrice.
- 6) Ordina la trascrizione della sentenza con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
- 7) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la parte attrice al pagamento del residuo; residuo che liquida in €. 4.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali.
- 8) Pone in uguale misura a carico di entrambe le parti le spese di ctu

Roma 19/2/24

Il Giudice

Dott. Renato Castaldo